



Prekybos biokuro rezervo produktais taisyklės

PATVIRTINTA:

BALTPOOL UAB bendrovės vadovo
2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. IS-170043

REDAKCIJA:

BALTPOOL UAB bendrovės vadovo
2026 m. sausio 29 įsakymo Nr. IS-26004 redakcija (galioja nuo 2026 m. vasario 1 d.)

1. Bendrosios nuostatos

- 1.1. BALTPOOL UAB, vadovaudamasi šiomis Prekybos biokuro rezervo produktais taisyklėmis, organizuoja prekybą biokuro rezervo produktais bei administruoja biržos elektroninę prekybos sistemą, kurioje prekiaujama biokuro rezervo produktais.
- 1.2. Biržoje prekyba biokuro rezervo produktais organizuojama, biokuro rezervo produktų pirkimo-pardavimo sandoriai sudaromi bei vykdomi mutatis mutandis taikant Reglamento bendrosios dalies bei specialiosios dalies „Prekyba biokuru“ nuostatas, Prekybos biokuro produktais sąlygų bei Biokuro tiekimo tipinių sąlygų nuostatas.
- 1.3. Taisyklės nustato prekybos biokuro rezervo produktais specialiąsias sąlygas. Esant prieštaravimų tarp šių Taisyklių nuostatų ir Reglamento, Prekybos biokuro produktais sąlygų ir (ar) Biokuro tiekimo tipinių sąlygų nuostatų, taikomos Taisyklių nuostatos.
- 1.4. Prekybos biokuro rezervo produktais taisyklės yra privalomos visiems asmenims, perkantiems ir (ar) parduodantiems biokuro rezervo produktus biržoje, naudojantis Operatoriaus administruojama elektronine prekybos sistema.
- 1.5. Taisyklės tvirtinamos ir (ar) keičiamos BALTPOOL UAB bendrovės vadovo įsakymu. Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo Operatoriaus tinklalapyje dienos, išskyrus atvejus, kai pačiose Taisyklėse numatyta vėlesnė jų ar jų pakeitimų įsigaliojimo data.
- 1.6. Taisyklės skelbiamos viešai Operatoriaus tinklalapyje.
- 1.7. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
 - 1.7.1. **Biokuro produkto atskaitos kaina** (taip pat – **Atskaitos kaina** arba AK) - po paskutinės spalio mėnesį biržoje vykusios aukciono dienos, bet ne vėliau kaip iki lapkričio 15 d. Operatoriaus tinklalapyje paskelbta atitinkamo konkretaus biržoje prekiaujamo biokuro produkto vidutinė svertinė kaina, išreikšta eurai už prekybos vienetą be PVM. Atskaitos kaina apskaičiuojama kaip atitinkamo biokuro produkto kainų svertinis vidurkis, vertinant visus biržoje iki Atskaitos kainų paskelbimo dienos sudarytus šio biokuro produkto pirkimo-pardavimo sandorius, pagal kuriuos atitinkamo biokuro produkto tiekimas turi būti vykdomas laikotarpiais, patenkančiais į šildymo sezono tiekimo laikotarpį, (tiekimo laikotarpių kalendorius skelbiamas Operatoriaus tinklalapyje).
 - 1.7.2. **Biokuro rezervo produktai** – rezervinės atsargos, kaupiamos Prekybos biokuro produktais sąlygose nustatytų rūšių biokuro produktais, kurie, pardavėjui EPS pateikus biokuro rezervo produktų sukaupimo vietos ir kiekio deklaraciją, nuosavybės teise pereina pirkėjui, tačiau yra sandėliuojami ir saugojami pardavėjo EPS deklaruotoje prekybos aikštelėje (sandėlyje) iki jų pristatymo pirkėjui Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.
 - 1.7.3. **Biokuro tiekimo tipinės sąlygos** (taip pat – **Tiekimo sąlygos**) – reiškia BALTPOOL UAB bendrovės vadovo įsakymu patvirtintas Biokuro tiekimo tipines sąlygas, kurios skelbiamos Operatoriaus tinklalapyje.
 - 1.7.4. **Biokuro rezervo produktų pardavėjas** (taip pat – **pardavėjas**) - biržos dalyvis, pateikęs pavedimą parduoti biokuro rezervo produktus biržoje ir (ar) biržoje sudaręs sandorį dėl biokuro rezervo produktų pardavimo.
 - 1.7.5. **Biokuro rezervo produkto pirkėjas** (taip pat – **pirkėjas**) - biržos dalyvis, pateikęs pavedimą pirkti biokuro rezervo produktus biržoje ir (ar) biržoje sudaręs sandorį dėl biokuro rezervo produktų pirkimo.

- 1.7.6. **Birža** (taip pat - **birža**) – Operatoriaus administruojama prekybos vieta, kurioje naudojantis Operatoriaus administruojama EPS pagal Operatoriaus nustatytas taisykles sudaromi biokuro rezervo produktų pirkimo-pardavimo sandoriai.
- 1.7.7. **Dalyvis** (taip pat – **dalyvis**) asmuo, su Operatoriumi sudaręs Biržos dalyvio sutartį ir Operatoriaus administruojamoje biržoje perkantis ir (ar) parduodantis biokuro rezervo produktus.
- 1.7.8. **EPS** – Operatoriaus administruojama elektroninė prekybos sistema.
- 1.7.9. **Kontroliuojantis asmuo** – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, tikrinanti pardavėjo biokuro rezervo prekybos aikštelėje pagal biržoje sudarytą sandorį sandėliuojamus ir saugomus pirkėjui nuosavybės teise priklausančius biokuro rezervo produktus (jų sandėliavimo faktą, kiekį, kokybę, kad būtų galimybė patikrinti, ar sukauptą kurą galima naudoti pagal katilo gamintojo rekomendacijas ir kt.) ir su šių produktų sandėliavimu ir saugojimu susijusius apskaitos dokumentus, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, tikrinanti produktų kokybę, kokybės ir (ar) tvarumo sertifikatus, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, tikrinantis prekybos aikštelės (sandėlio) tinkamumą biokuro rezervo produktams laikyti, ir (ar) kitas asmuo, turintis teisę pirkėjo veiklą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka tikrinti ir (ar) kontroliuoti pirkėją (jo veiklą).
- 1.7.10. **Nepriklausomas medienos matuotojas** – teisės aktų nustatyta tvarka nenukirsto miško ir (ar) medienos matavimo ir kokybės vertinimo kvalifikaciją įgijęs ir tai liudijanti atestatą turintis fizinis asmuo.
- 1.7.11. **Operatorius** – Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė BALTPOOL UAB (įmonės kodas 302464881).
- 1.7.12. **Operatoriaus tinklalapis** - www.baltpool.eu.
- 1.7.13. **Prekybos biokuro produktais sąlygos** (taip pat – **Prekybos sąlygos**) reiškia BALTPOOL UAB generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintas Prekybos biokuro produktais sąlygas, kurios skelbiamos Operatoriaus tinklalapyje.
- 1.7.14. **Prekybos biokuro rezervo produktais taisyklės** (taip pat – **Taisyklės**) – šios BALTPOOL UAB Prekybos biokuro rezervo produktais taisyklės, skelbiamos Operatoriaus tinklalapyje.
- 1.7.15. **Reglamentas** – BALTPOOL UAB energijos išteklių biržos reglamentas, patvirtintas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu.
- 1.7.16. **Sandorio kaina** (taip pat - **SK**) – biokuro rezervo produktų kaina pagal biržoje sudarytą biokuro rezervo produktų pirkimo-pardavimo sandorį, išreikšta eurais už prekybos vienetą be PVM, kuri pirkėjo pardavėjui mokama Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis. Sandorio kaina apima visus su sandorio vykdymu susijusius pardavėjo kaštus, įskaitant biokuro rezervo produktų sukupimo, sandėliavimo ir saugojimo, pakrovimo, pristatymo pirkėjui, iškrovimo ir kitus kaštus.
- 1.7.17. **Šaltasis metų periodas** – laikotarpis nuo lapkričio 1 dienos iki kovo 31 dienos (imtinai).
- 1.8. Visos kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos turi tokią pačią reikšmę, kokia nustatyta Reglamente, nebent kontekstas aiškiai reikalautų kitaip.
- 1.9. Taisyklėse vartojamas terminas „įskaitant“ turi reikšmę „įskaitant, bet neapsiribojant“.
- 1.10. Priklausomai nuo konteksto Taisyklėse vartojami žodžiai vienaskaita gali turėti daugiskaitos reikšmę ir atvirkščiai.

1.11. Visos nuorodos į teisės aktus apima visus tų teisės aktų pakeitimus ir (ar) papildymus.

2. Biržos dalyviai

- 2.1. Asmenys, pageidaujantys prekiauti biržoje biokuro rezervo produktais, privalo būti sudarę su Operatoriumi biržos dalyvio sutartį pagal Operatoriaus parengtą formą.
- 2.2. Dalyviai privalo atitikti Reglamento bendrojoje dalyje bei specialiojoje dalyje „Prekyba biokuru“ nustatytus biržos dalyviams keliamus reikalavimus.
- 2.3. Dalyviai, perkantys ir (ar) parduodantys biokuro rezervo produktus biržoje, pagal jų pajėgumą yra skirstomi į dalyvių kategorijas vadovaujantis BALTPOOL UAB patvirtintomis Dalyvių priskyrimo kategorijoms taisyklėmis, kurios yra skelbiamos Operatoriaus tinklalapyje. Biokuro rezervo produktus parduoti gali tik A kategorijai priskirti biržos dalyviai-pardavėjai ir A ar B kategorijai priskirti biržos dalyviai-pirkėjai.

3. Biržoje prekiaujami biokuro rezervo produktai

- 3.1. Biržoje prekiaujamų biokuro rezervo produktų rūšys ir jų techninės specifikacijos atitinka Prekybos biokuro produktais sąlygose nustatytas biokuro produktų rūšis ir jų technines specifikacijas.
- 3.2. Pardavėjai privalo užtikrinti, kad pagal biržoje sudarytus sandorius pristatomi biokuro rezervo produktai (įskaitant visą jų sandėliavimo ir saugojimo laikotarpį iki pristatymo pirkėjui) atitiktų Taisyklių 3.1 punkte nurodytus reikalavimus.

4. Prekybos įkainiai

- 4.1. Už Operatoriaus teikiamas paslaugas organizuojant prekybą biokuro rezervo produktais taikomi prekybos biržoje įkainiai, taikytini prekybai biokuro produktais.
- 4.2. Prekybos įkainių apskaičiavimo, sąskaitų išrašymo tvarką, apmokėjimo terminus *mutatis mutandis* nustato atitinkamos Reglamento nuostatos.

5. Užtikrinimo priemonės

- 5.1. Vykdamas prekybą biokuro rezervo produktais biržoje Operatoriui biržos dalyvių teikiamos užtikrinimo priemonės turi galioti nuo konkrečios užtikrinimo priemonės pateikimo Operatoriui dienos (arba ankstesnės datos) iki kalendorinių metų, kuriais baigiasi pristatymo laikotarpis pagal teikiamą pavedimą pirkti ar parduoti biokuro rezervo produktus ar sudarytą biokuro rezervo produktų pirkimo-pardavimo sandorį, liepos 14 dienos (įskaitytinai).
- 5.2. Be kitų Reglamente nustatytų Operatoriui biržos dalyvių pateiktų prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių panaudojimo atveju, nukentėjęs dalyvis turi teisę kreiptis į Operatorių dėl užtikrinimo priemonių panaudojimo dalyvio piniginiams įsipareigojimams pagal neapmokėtas sąskaitas Sandorio kainos dalies apmokėjimui įvykdyti, taip pat piniginiams įsipareigojimams Taisyklių nustatyto dydžio baudų apmokėjimui.
- 5.3. Nukentėjęs dalyvis gali kreiptis į Operatorių dėl įsipareigojimų nevykdančio dalyvio pateiktų užtikrinimo priemonių panaudojimo jo prievolėms įvykdyti ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų po biokuro rezervo produktų pristatymo laikotarpio pabaigos, o tais atvejais, kai visas pagal sandorį įsigytas biokuro rezervo produktų kiekis nėra pristatomas pirkėjui iki pristatymo laikotarpio pabaigos, – ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų po paskutinės faktinės arba numatytos biokuro rezervo produktų pagal sandorį pristatymo dienos.

5.4. Laikoma, kad dalyvis tinkamai įvykdė savo įsipareigojimus pagal konkretų biokuro rezervo pirkimo-pardavimo sandorį kitiems dalyviams ir tam sandoriui rezervuotos užtikrinimo priemonės yra atlaisvinamos, jeigu:

5.4.1. kita sandorio šalimi esantis dalyvis raštu ar EPS priemonėmis patvirtina, kad dalyvis tinkamai įvykdė visus savo įsipareigojimus pagal konkretų sandorį;

5.4.2. per šių Taisyklių 5.3 punkte nustatytą terminą Operatorius negavo prašymų panaudoti dalyvio pateiktas užtikrinimo priemones arba tokie prašymai buvo atmesti.

6. Prekybos tvarka

6.1. Biržoje vykdomos prekybos biokuro rezervo produktais organizavimo ir vykdymo tvarka *mutatis mutandis* atitinka biržoje vykdomos prekybos biokuro produktais tvarką, nustatytą Reglamente bei Prekybos biokuro produktais sąlygose, tiek kiek šios Taisyklės nenustato kitaip.

6.2. Prekyba biokuro rezervo produktais vykdoma Reglamente nustatytais prekybos vienetais.

6.3. Prekyba biržoje biokuro rezervo produktais vykdoma laikantis Prekybos biokuro produktais sąlygose nustatyto tvarkaraščio.

6.4. Biokuro rezervo produktų pirkimo-pardavimo sandoriai biržoje gali būti sudaromi dėl šaltojo metų periodo pristatymo laikotarpio ar trumpesnių pristatymo laikotarpių, patenkančių į šaltąjį metų periodą. Tais atvejais, kai biokuro rezervo produktų pirkimo-pardavimo sandoris yra sudaromas likus mažiau nei 2 (dviem) savaitėms iki šaltojo sezono pradžios arba šaltojo sezono eigoje, pristatymo laikotarpio pradžia pagal tokį sandorį visais atvejais laikoma po sandorio sudarymo dienos einantis antras pirmadienis, o pabaiga visais atvejais privalo sutapti su šaltojo metų periodo pabaiga.

Pvz. Biokuro rezervo produktų pirkimo-pardavimo sandoris buvo sudarytas 2021 m. lapkričio 9 dieną (antradienį). Pristatymo laikotarpis pagal tokį sandorį prasidės 2021 m. lapkričio 22 dieną – antrą po sandorio sudarymo dienos einantį pirmadienį ir baigsis 2022 m. kovo 31 d.

6.5. Pavedimai biokuro rezervo produktams pirkti ir (ar) parduoti gali būti teikiami tik dėl ateinančio šaltojo metų periodo pristatymo laikotarpio ar trumpesnių, į šaltąjį metų periodą patenkančių pristatymo laikotarpių, kurių pabaiga sutampa su šaltojo metų periodo pabaiga. Pavedimai biokuro rezervo produktams pirkti ir (ar) parduoti šaltojo metų periodo eigoje gali būti teikiami tik dėl į šį einamąjį šaltąjį metų periodą patenkančių laikotarpių.

6.6. Pavedime pirkti ir (ar) parduoti biokuro rezervo produktus nurodomas per visą pristatymo laikotarpį perkamas-parduodamas biokuro rezervo produktų kiekis.

6.7. EPS prekiaujamų biokuro rezervo produktų pristatymo laikotarpių aprašymui naudojami šie kodavimo principai:

RES-YYYY/YYYY-MM-DD/YYYY-03-31/GG

kur:

RES – biokuro rezervo produkto sandoriams taikomas žymuo.

YYYY – pristatymo laikotarpio pradžios metai.

YYYY-MM-DD – pristatymo laikotarpio pradžios data (*pvz., 2021 m. lapkričio 1 d. būtų žymima kaip 2021-11-01*).

YYYY – metai, kuriais baigiasi atitinkamas pristatymo laikotarpis (šaltasis metų periodas) (*pvz., 2022 m. kovo 31 d. būtų žymima kaip 2022-03-31*).

GG – pristatymo laikotarpį sudarančių kalendorinių savaitių skaičius. Tais atvejais, kai į pristatymo laikotarpį patenka ne pilna kalendorinė savaitė, tokia kalendorinė savaitė vertinama kaip pilna (pvz., *pristatymo laikotarpis, prasidėjęs 2021 m. gruodžio 13 d., baigsis 2022 m. kovo 31 d. (ketvirtadienį). Paskutinė pristatymo laikotarpio savaitė yra ne pilna kalendorinė savaitė, tačiau tokia savaitė, nustatant pristatymo laikotarpių skaičių, bus vertinama kaip pilna*).

- 6.8. Biržoje teikiamiems pavedimams pirkti ar parduoti biokuro rezervo produktus taikomi tokie nedalomo pavedimo kiekio kartotinio dydžiai:

6.8.1. 70 MWh – kai biokuro rezervo produktai yra medienos skiedra;

6.8.2. 100 MWh - kai biokuro rezervo produktai yra medienos granulės.

- 6.9. Biržoje sudaromiems biokuro rezervo produktų pirkimo-pardavimo sandoriams taikomus minimalius sandorio kiekius EPS nustato pirkėjas.

- 6.10. Pavedimuose pirkti-parduoti biokuro rezervo produktus nurodoma Sandorio kaina, išreikšta eurai už vieną prekybos vienetą be PVM, apimanti visus su sandorio vykdymu susijusius pardavėjo kaštus, įskaitant biokuro rezervo produktų sukaupimo, sandėliavimo ir saugojimo, pakrovimo, pristatymo į pirkėjo pavedime pirkti biokuro rezervo produktus nurodytą pristatymo vietą, iškrovimo ir kt. kaštus.

- 6.11. Pavedimai parduoti biokuro rezervo produktus iš atitinkamos pardavėjo biokuro rezervo produktų prekybos aikštelės (sandėlio) gali būti sugrupuoti tik su pirkėjų pavedimais pirkti atitinkamus biokuro rezervo produktus į pirkėjo prekybos aikštelę, nutolusią nuo tokios pardavėjo prekybos aikštelės (sandėlio) ne tolesniu nei 100 km pristatymo atstumu.

- 6.12. Dalyviams, prekiaujantiems biokuro rezervo produktais, *mutatis mutandis* taikomi tokie patys prekybos operacijų apribojimai kaip ir dalyviams, prekiaujantiems biokuro produktais, kurie, vadovaujantis Reglamentu, yra nustatyti Prekybos biokuro produktais sąlygose.

7. Sandorių vykdymo tvarka

- 7.1. Biokuro rezervo produktų sandėliavimo ir saugojimo sąlygos ir tvarka

7.1.1. Pardavėjas ne vėliau kaip iki pristatymo laikotarpio pagal sandorį pradžios privalo būti sukaupęs visą pagal biokuro rezervo produktų pirkimo-pardavimo sandorį parduotą biokuro rezervo produktų kiekį, faktiškai fiziškai jį sandėliuoti ir saugoti ne toliau kaip 100 km (vieno šimto kilometrų) pristatymo atstumu nuo pirkėjo nurodytos biokuro rezervo produktų pristatymo vietos nutolusioje ir EPS deklaruotoje biokuro rezervo produktų prekybos aikštelėje (sandėlyje).

7.1.2. Pardavėjas, sukaupęs visą pagal biokuro rezervo produktų pirkimo-pardavimo sandorį parduotą biokuro rezervo produktų kiekį, privalo suformuoti pagal sandorį sukaupytų rezervo produktų jungtinį ėminį, apie formavimo laiką informuodamas pirkėją ir sudarydamas sąlygas pirkėjo atstovui dalyvauti ėminio formavime. Jeigu pardavėjas neinformuoja pirkėjo apie ėminio formavimą arba nesudaro sąlygų pirkėjo atstovui dalyvauti ėminio formavimo procese, pirkėjas turi teisę reikalauti pakartoti ėminio formavimo procedūrą.

Suformuotą ir užplombuotą ėminį pardavėjas pristato į akredituotą laboratoriją ir atlieka šiulumingumo, peleningumo ir drėgnio tyrimus. Akredituotos laboratorijos tyrimų ataskaita pridedama prie 7.1.3 papunktyje nurodytos deklaracijos. Pridedama akredituotos laboratorijos tyrimų ataskaita turi būti išduota ne anksčiau kaip 10 darbo dienų iki 7.1.3 papunktyje nurodytos deklaracijos pateikimo momento.

- 7.1.3. Pardavėjas ne vėliau kaip iki pristatymo laikotarpio pagal sandorį pradžios EPS deklaruoja, kokiose konkrečiose pardavėjo biokuro rezervo produktų prekybos aikštelėse yra faktiškai sandėliuojami ir saugomi biokuro rezervo produktai pagal konkrečius biržoje sudarytus sandorius, nurodant pagal tokius sandorius sandėliuojamų ir saugomų biokuro rezervo produktų faktinius kiekius, apskaičiuotus pagal energetikos ministro patvirtintas Kietojo biokuro apskaitos taisykles, šilumingumo, peleningumo ir drėgnio tyrimamų rezultatus (pridedant 7.1.2 papunktyje nurodytų tyrimų akredituotoje laboratorijoje ataskaitas) vietos koordinatas ir kokybės ir (ar) tvarumo sertifikatus, jeigu jie numatyti pirkimo-pardavimo sutartyje. Šią informaciją pardavėjas privalo EPS atnaujinti reguliariai, nedelsiant po EPS deklaruojamų aplinkybių pasikeitimo (pvz., pristačius dalį biokuro rezervo produktų kiekio pirkėjui ir sumažėjus pardavėjo biokuro rezervo produktų prekybos aikštelėje pagal konkretų sandorį sandėliuojamų ir saugomų biokuro rezervo produktų kiekiui). Pardavėjui neįvykdžius šiame punkte nurodytos sandėliuojamų ir saugomų biokuro rezervo produktų deklaravimo EPS pareigos, laikoma, kad pardavėjas nėra tinkamai sukaupęs, nesandėliuoja ir nesaugoja nedeklaruoto (netinkamai deklaruoto) biokuro rezervo produktų kiekio.
- 7.1.4. Tais atvejais, kai pardavėjas nėra tinkamai įvykdęs pareigos sukausti, sandėliuoti ir saugoti pagal sandorį turėtą sukausti biokuro rezervo produktų kiekį, tačiau tinkamai nesukaupto, nesandėliuojamo ir nesaugomo biokuro rezervo produktų kiekis neviršija 15 procentų viso turėto sukausti, sandėliuoti ir saugoti tokių produktų kiekio, pirkėjas turi teisę taikyti Taisyklių 8.1 punkte nustatyto dydžio baudą pardavėjui, laikant, kad pardavėjo nesukauptas, nesandėliuojamas ir nesaugomas biokuro rezervo produktų kiekis yra neįvykdytas biokuro rezervo produktų kiekis (NBK).
- 7.1.5. Tais atvejais, kai pardavėjas nėra tinkamai įvykdęs pareigos sukausti, sandėliuoti ir saugoti pagal sandorį turėtą sukausti biokuro rezervo produktų kiekį ir tinkamai nesukaupto, nesandėliuojamo ir nesaugomo biokuro rezervo produktų kiekis viršija 15 procentų viso turėto sukausti, sandėliuoti ir saugoti tokių produktų kiekio, pirkėjas turi teisę pagal Taisyklių 9.1.1 papunktį vienašališkai nutraukti sandorį ir Taisyklių 9.4 punkte nustatyta tvarka taikyti 8.1 punkte nustatyto dydžio baudą pardavėjui laikant, kad visas pirkėjui pagal sandorį nepatiktas biokuro rezervo produktų kiekis yra neįvykdytas biokuro rezervo produktų kiekis (NBK).
- 7.1.6. Pardavėjas turi teisę keisti pagal konkretų biržoje sudarytą biokuro rezervo produktų pirkimo-pardavimo sandorį sandėliuojamų ir saugomų biokuro rezervo produktų sandėliavimo ir saugojimo vietą (biokuro rezervo produktų prekybos aikštelę (sandėlį)), su sąlyga, kad:
- 1) biokuro rezervo produktai ir toliau bus saugomi ne tolesniu nei 100 km pristatymo atstumu nuo pirkėjo prekybos aikštelės, į kurią pagal sandorį turi būti pristatomi biokuro rezervo produktai;
 - 2) pardavėjas apie numatomą pardavėjo biokuro rezervo produktų prekybos aikštelės (sandėlio) pakeitimą iš anksto, tačiau ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki biokuro rezervo produktų prekybos aikštelės pakeitimo, duomenis pateikia EPS, atlikdamas 7.1.2 papunktyje nurodytus tyrimus ir nurodydamas visą 7.1.3 papunktyje numatytą pirkėjo biokuro rezervo produktų apskaitai reikalingą informaciją bei duomenis.
- 7.1.7. Taisyklių nustatyta tvarka pardavėjui pakeitus pagal konkretų biržoje sudarytą sandorį sandėliuojamų ir saugomų biokuro rezervo produktų sandėliavimo ir saugojimo vietą (prekybos aikštelę (sandėlį)), Sandorio kaina nesikeičia, nepriklausomai nuo faktinio transportavimo atstumo sumažėjimo ar padidėjimo (jei toks būtų).

7.1.8. Biokuro rezervo produktų kokybės pablogėjimo ir atsitiktinio žuvimo rizika visu biokuro rezervo produktų sandėliavimo ir saugojimo bei transportavimo laikotarpiu iki šių produktų pristatymo pirkėjui tenka pardavėjui.

7.1.9. Pardavėjas privalo sudaryti tinkamas sąlygas tiek pirkėjui, tiek pirkėją (jo veiklą), laikantis teisės aktų reikalavimų, tikrinantiems ir (ar) kontroliuojantiems asmenims darbo dienomis patekti į prekybos aikštelę (sandėlį), kurioje sandėliuojami pirkėjo biokuro rezervo produktai, kad būtų patikrinti pardavėjo biokuro rezervo prekybos aikštelėje pagal biržoje sudarytą sandorį sandėliuojami ir saugomi pirkėjo biokuro rezervo produktai (jų sandėliavimo faktas, kiekis, kokybė, kokybės ir (ar) tvarumo sertifikatai ir kt.), su šių produktų sandėliavimu ir saugojimu susiję apskaitos dokumentai ir (ar) prekybos aikštelės (sandėlio) tinkamumas biokuro rezervo produktams laikyti.

7.1.10. Šalių ginčo dėl pagal sandorį turimų sukaupti, sandėliuoti ir saugoti biokuro rezervo produktų sukaupimo, sandėliavimo ir saugojimo fakto, jų kiekio ir (ar) kokybės atveju, šalys turi teisę pasitelkti nepriklausomą medienos matuotoją biokuro rezervo produktų sukaupimo, sandėliavimo ir saugojimo fakto, kiekio ir (ar) kokybės nustatymui.

7.1.11. Pardavėjas privalo užtikrinti, kad jo prekybos aikštelė (sandėlis), kurioje faktiškai sandėliuojami ir saugomi biokuro rezervo produktai pagal biržoje sudarytą sandorį, visu sandorio vykdymo laikotarpiu būtų pritaikyta biokuro rezervo produktų saugojimui ir sandėliavimui, įrengta ir naudojama pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus

7.2. Biokuro rezervo produktų tiekimo tvarka

7.2.1. Tiekimo grafiko sudarymo taisyklės, nustatytos Biokuro tiekimo tipinėse sąlygose, biokuro rezervo produktų tiekimui nėra taikomos. Pristatymo laikotarpio eigoje pardavėjas privalo pristatyti biokuro rezervo produktus pirkėjo pardavėjui raštu (biokuro rezervo pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytu elektroninio pašto adresu) nurodytomis dienomis.

7.2.2. Nurodymo tiekti biokuro rezervo produktus gavimo momentas yra:

7.2.2.1. Jeigu pirkėjo nurodymas pardavėjui yra išsiunčiamas iki 15 valandos, jis laikomas gautu tą pačią dieną 16 valandą;

7.2.2.2. Jeigu pirkėjo nurodymas pardavėjui yra išsiunčiamas po 15 valandos, jis laikomas gautu kitą dieną 8 valandą ryto.

7.2.3. Pirkėjas negali reikalauti, kad pardavėjas pradėtų biokuro rezervo produktų tiekimą anksčiau kaip per 24 val. nuo pirkėjo nurodymo tiekti biokuro rezervo produktus gavimo momento. Jeigu nurodymo tiekti biokuro rezervo produktus gavimo diena arba diena po jos yra nedarbo diena - pardavėjas privalo pradėti tiekti biokurą per 48 val. nuo pirkėjo nurodymo tiekti biokuro rezervo produktus gavimo momento.

7.2.4. Pirkėjas neturi teisės reikalauti, kad pardavėjas pristatymo laikotarpio metu per vieną parą pirkėjui pristatytų daugiau nei 15 proc. viso pagal sandorį įsigyto biokuro rezervo produktų kiekio. Per parą pristatytas kiekis skaičiuojamas nuo 0 val. 0 min. ir nėra siejamas su pardavėjo prievole pradėti tiekti biokurą pagal 7.2.3 papunktį. Bet kuriuo atveju, nustatant per vieną parą pirkėjui pristatomo biokuro rezervo produkto kiekį, turi būti atsižvelgiama į tai, kad biokuro rezervo produktų tiekimas būtų vykdomas pilnomis transporto priemonėmis. Šalys turi teisę susitarti dėl didesnių per parą pristatomų biokuro rezervo produktų kiekių.

Pvz. Biokuro pirkėjas penktadienį 15:30 pateikia pardavėjui nurodymą tiekti biokuro rezervo produktus. Nurodymo gavimo momentas yra šeštadienis 8:00. Biokuro pardavėjas privalo pradėti tiekti biokurą ne vėliau kaip iki pirmadienio 8:00 ir iki pirmadienio 24:00 pristatyti visą pirkėjo nurodytą paros kiekį.

- 7.2.5. Biokuro rezervo produktai pristatomi autotransportu, jeigu sandorio šalys nesusitaria dėl kitokių biokuro rezervo produktų pristatymo būdų.
- 7.2.6. Pardavėjas turi teisę vienašališkai reikalauti, kad pirkėjo nurodymu jam pristatymo laikotarpiu pristatomus biokuro rezervo produktus pirkėjas priimtų bet kuriuo iš anksto pirkėjui konkrečiai nurodytu paros metu, įskaitant švenčių ir nedarbo dienas.
- 7.2.7. Tiekimo stabdymas vienašališku pirkėjo pareiškimu vykdant biržoje sudarytus biokuro rezervo produktų pirkimo-pardavimo sandorius, išskyrus šios Taisyklėse nurodytus atvejus, nėra galimas.
- 7.2.8. Pirkėjui vėluojant atsiskaityti su pardavėju ilgiau nei 3 darbo dienas, pardavėjas turi teisę sustabdyti biokuro rezervo produktų tiekimą tol, kol pirkėjas tinkamai su juo atsiskaitys. Apie biokuro tiekimo sustabdymą pardavėjas turi informuoti pirkėją nedelsiant. Toks biokuro tiekimo sustabdymas nelaikomas pardavėjo įsipareigojimų pažeidimu.
- 7.2.9. Informacija apie biokuro rezervo produktų panaudojimą, yra laikoma reikšminga, todėl pirkėjas privalo nedelsiant, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau nei per 8 (aštuonias) valandas nuo nurodymo pardavėjui tiekti biokuro rezervo produktus pateikimo momento per EPS pateikti reikšmingos informacijos pranešimą.
- 7.2.10. Tais atvejais, kai visas pagal biržoje sudarytą sandorį įsigytas biokuro rezervo produktų kiekis nėra pristatomas pirkėjui iki pristatymo laikotarpio pabaigos, likęs nepristatytas biokuro rezervo produktų kiekis pirkėjui turi būti pristatytas jo pardavėjui raštu (įskaitant biokuro rezervo pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytu elektroninio pašto adresu) nurodytomis darbo dienomis, tačiau ne vėliau nei iki balandžio 30 d. Pasibaigus pristatymo laikotarpiui pagal sandorį, pirkėjas neturi teisės vienašališkai reikalauti, kad pardavėjas per vieną parą pirkėjui pristatytų daugiau nei 15 proc. viso pagal sandorį įsigyto biokuro rezervo produktų kiekio ir (ar) pradėtų biokuro rezervo produktų tiekimą pirkėjui anksčiau kaip trečią darbo dieną po pirkėjo nurodymo gavimo dienos.
- 7.3. Pristatyto biokuro rezervo produktų kiekio leidžiamos paklaidos:
- 7.3.1. Vykdant biokuro rezervo produktų tiekimą pagal sudarytą biokuro rezervo produktų pirkimo-pardavimo sandorį vertinamos leidžiamos per atitinkamą kalendorinę savaitę pristatytų biokuro rezervo produktų kiekio paklaidos ir per visą sandorio vykdymo laikotarpį pristatyto biokuro rezervo produktų kiekio leidžiamos paklaidos:
- 1) Leidžiama per kalendorinę savaitę pristatyto biokuro rezervo produktų kiekio paklaida yra 15 proc. nuo pirkėjo atitinkamos kalendorinės savaitės dienomis nurodyto pristatyti suminio biokuro rezervo produktų kiekio.
 - 2) Per visą biokuro rezervo produktų pirkimo-pardavimo sandorio vykdymo laikotarpį leidžiama 5 proc. pristatyto biokuro rezervo produktų kiekio paklaida nuo viso sandorio kiekio.
- 7.3.2. Pardavėjo atsakomybė viršijus leistinas per kalendorinę savaitę ir (ar) per visą sudaryto sandorio vykdymo laikotarpį pristatyto biokuro rezervo produktų kiekio paklaidas nustatyta šių Taisyklių 8 dalyje.
- 7.4. Biokuro rezervo produktų kiekio, kokybinių rodiklių ir energetinės vertės nustatymo tvarka
- 7.4.1. Nustatant pristatytų biokuro rezervo produktų kiekį, kokybinius rodiklius ir energetinę vertę *mutatis mutandis* taikomos Reglamento, Biokuro tiekimo tipinių sąlygų ir Prekybos biokuro produktais sąlygų nuostatos tiek, kiek šios Taisyklės nenustato kitaip.

7.4.2. Pagal biržoje sudarytus biokuro rezervo produktų pirkimo-pardavimo sandorius patiekto biokuro rezervo produktų kiekio ir kokybiniai rodikliai nustatomi už per vieną kalendorinę savaitę pagal atitinkamą sandorį patiektą biokuro rezervo produktų kiekį. Kalendorinė savaitė prasideda kalendorinės savaitės pirmadienį 00.00 val. ir baigiasi kalendorinės savaitės sekmadienį 24.00 val.

7.5. Atsiskaitymo tvarka

7.5.1. Atsiskaitymams už biokuro rezervo produktus *mutatis mutandis* taikomos Reglamento nuostatos, tiek, kiek šios Taisyklės nenustato kitaip.

7.5.2. Už biokuro rezervo produktus pirkėjas pardavėjui privalo sumokėti Sandorio kainą. Atsižvelgiant į tai, kad biokuro rezervo produktų pirkimo-pardavimo sandorio vykdymo eigoje pardavėjas iki šių produktų pristatymo pirkėjui patiria biokuro rezervo produktų sandėliavimo ir saugojimo kaštus, Sandorio kainos mokėjimas, išskyrus šių Taisyklių 7.5.3 punkte nurodytą atvejį, yra vykdomas dalimis:

- 1) Sandorio kainos dalis, skirta minimaliems pardavėjo patiriamams biokuro rezervo produktų sandėliavimo ir saugojimo iki šių produktų pristatymo pirkėjui kaštams padengti (M_{SD}), kurią pirkėjas pardavėjui kas mėnesį moka reguliariai visą pristatymo laikotarpį (yra padengiami tik šaltuoju metų periodu patiriami biokuro rezervo produktų sandėliavimo ir saugojimo kaštai), yra apskaičiuojama sekančia tvarka:

$$M_{SD} = M_{SDrez} + M_{SDtiek} + M_{SDvirš}$$

$$M_{SDrez} = Q_{rez} * (SK - AK) / N$$

$$M_{SDtiek} = Q_{tiek} * (SK - AK) / N * (N - N_p)$$

$$M_{SDvirš} = Q_{virš} * (SK - AK)$$

kur:

M_{SDrez} – suma, tenkanti mėnesio pabaigoje pagal sandorį likusiam nepristatytam (Q_{rez}) biokuro rezervo produktų kiekiui;

M_{SDtiek} – suma, tenkanti faktiškai per mėnesį pristatytam biokuro rezervo produktų kiekiui, kuris neviršija pagal sandorį įsigyto biokuro rezervo produktų kiekio (Q_{tiek});

$M_{SDvirš}$ – suma, tenkanti faktiškai per mėnesį pristatytam biokuro rezervo produktų kiekiui, kuris viršija pagal sandorį įsigytą biokuro rezervo produktų kiekį ($Q_{virš}$);

Q_{rez} – pagal sandorį mėnesio pabaigoje likęs nepristatytas biokuro rezervo produktų kiekis;

Q_{tiek} – faktiškai per mėnesį pristatytas biokuro rezervo produktų kiekis, kuris neviršija likusio pagal sandorį įsigyto biokuro rezervo produktų kiekio;

$Q_{virš}$ – faktiškai per mėnesį pristatytas biokuro rezervo produktų kiekis, kuris viršija pagal sandorį įsigytą biokuro rezervo produktų kiekį;

SK – Sandorio kaina, išreiškiama eurai per vieną prekybos vienetą (Eur/MWh);

AK – Atskaitos kaina, išreiškiama eurai per vieną prekybos vienetą (Eur/MWh);

N – sandorio pristatymo laikotarpį sudarančių mėnesių skaičius. Kai į pristatymo laikotarpį pagal sandorį patenka ne visas kalendorinis mėnuo, ne visas kalendorinis mėnuo vertinamas kaip visas;

N_p – mėnesių skaičius nuo sandorio pristatymo laikotarpio pradžios iki mėnesio, kurį faktiškai buvo pristatyti biokuro rezervo produktai.

- 2) Likusi Sandorio kainos dalis už pristatytą biokuro rezervo produktų kiekį (M_{PD}), kurią pirkėjas pardavėjui sumoka po šio kiekio faktinio pristatymo, apskaičiuojama sekancia tvarka:

$$M_{PD} = (Q_{\text{tiek}} + Q_{\text{virš}}) * AK$$

kur:

$(Q_{\text{tiek}} + Q_{\text{virš}})$ – faktiškai pristatytas biokuro rezervo produktų kiekis;

AK – Atskaitos kaina, išreiškiama eurai per vieną prekybos vienetą (Eur/MWh).

7.5.3. Tais atvejais, kai Sandorio kaina (SK) yra mažesnė už Atskaitos kainą (AK), Sandorio kainos mokėjimas į dalis nėra skaidomas ir pirkėjas už pristatytą biokuro rezervo produktų kiekį pardavėjui po šio kiekio faktinio pristatymo sumoka Sandorio kainą (SK), padaugintą iš faktiškai pristatyto biokuro rezervo produktų kiekio.

7.5.4. Tais atvejais, jeigu vykdant sandorį pardavėjas pirkėjui šių Taisyklių 7.3.1 2) papunktyje nustatytų leistinų pristatyto biokuro rezervo produktų kiekio paklaidų ribose faktiškai dėl savo kaltės pristato mažesnę nei sandoryje numatyta biokuro rezervo produktų kiekį, pardavėjas privalo grąžinti pirkėjui už faktiškai nepristatytą biokuro rezervo produktų kiekį pirkėjo pardavėjui sumokėtą Sandorio kainos dalies, skirtos minimaliems pardavėjo patiriamiesiems biokuro rezervo produktų sandėliavimo ir saugojimo kaštams padengti, permoką.

7.5.5. Pirkėjas atlikdamas galutinį apmokėjimą už pardavėjo jam faktiškai pagal sandorį patiektą biokuro rezervo produktų kiekį turi teisę vienašališkai įskaityti sumokėtą ir pardavėjo jam grąžintiną Sandorio kainos dalies, skirtos minimaliems pardavėjo patiriamiesiems biokuro rezervo produktų sandėliavimo ir saugojimo kaštams padengti, permoką.

7.5.6. Sąskaitas Sandorio kainos (SK) ir (ar) Sandorio kainos dalių (M_{SD} , M_{PD}) mokėjimui, taip pat šių Taisyklių 7.5.4 punkte numatytu atveju – kreditinę sąskaitą sumokėtos Sandorio kainos dalies grąžinimui pardavėjo vardu įformina Operatorius Reglamente nustatyta tvarka.

7.5.7. Jeigu pristatyti biokuro rezervo produktai neatitinka jiems taikomų kokybės reikalavimų, pirkėjas turi teisę taikyti Reglamente nustatyta tvarka pardavėjui biokuro kainos nuolaidas:

- 1) Jeigu Sandorio kaina (SK) yra mažesnė už Atskaitos kainą (AK), nuolaida yra skaičiuojama nuo Taisyklių 7.5.3 papunktyje nurodytos Sandorio kainos (SK);
- 2) Jeigu Sandorio kaina (SK) yra didesnė arba lygi Atskaitos kainai (AK), nuolaida yra skaičiuojama nuo Taisyklių 7.5.2 2) papunktyje nurodytos Atskaitos kainos (AK).

8. Biržos dalyvių atsakomybė

8.1. Jeigu dalyviai nevykdo ar netinkamai vykdo biržoje sudarytais biokuro rezervo produktų pirkimo-pardavimo sandoriais prisiimtus įsipareigojimus, jiems *mutatis mutandis* Reglamente ir Tiekimo sąlygose nustatyta tvarka taikomos baudos, apskaičiuojamos pagal formulę:

$$B = (0,4 * SK) * NBK$$

kur:

B – baudos dydis;

SK – biokuro pirkimo–pardavimo sandorio kaina, Eur/MWh be PVM;

NBK – neįvykdyto biokuro rezervo produktų kiekis – biokuro kiekis, kuris nėra tinkamai sandėliuojamas ir saugojamas, nėra pristatomas ir (ar) nepagrįstai nėra priimamas.

- 8.2. Jeigu nukentėjusio dalyvio dėl padarytų pažeidimų faktiškai patiriamų tiesioginių nuostolių dydis viršija Taisyklių 8.1 punkte nustatytą baudą, nukentėjęs dalyvis turi teisę reikalauti tokių nuostolių atlyginimo.
- 8.3. Baudų taikymo atveju, baudų sąskaitą įformina baudą taikantis biržos dalyvis.
- 8.4. Pardavėjui pristačius mažesnę biokuro rezervo produktų kiekį nei sutarta pagal sudarytą sandorį ir pirkėjo nurodymus tiekti biokuro rezervo produktus, viršijant leistinas paklaidų ribas, pardavėjas sumoka pirkėjui Taisyklių 8.1 punkte nustatyto dydžio baudą. Apskaičiuojant baudą už leidžiamos per kalendorinę savaitę pristatyto biokuro rezervo produktų kiekio paklaidos viršijimą, bauda apskaičiuojama vertinant visą pirkėjo atitinkamos kalendorinės savaitės dienomis nurodytą pristatyti biokuro rezervo produktų suminį kiekį (t. y. nepristatytas biokuro kiekis nėra sumažinamas leidžiamomis biokuro rezervo produktų kiekio paklaidomis). Pritaikius Pardavėjui atsakomybę už leistinos pristatyto biokuro rezervo produktų kiekio paklaidos viršijimą per atitinkamą kalendorinę savaitę, vertinant per visą sandorio vykdymo laikotarpį pristatyto biokuro rezervo produktų kiekį, laikoma, kad per atitinkamą kalendorinę savaitę, už kurią pardavėjui pirkėjas pritaikė baudą, pardavėjas pristatė 100 proc. (šimtą procentų) per tą kalendorinę savaitę turėto pristatyti biokuro rezervo produktų kiekio.
- 8.5. Pardavėjui pristačius didesnę biokuro rezervo produktų kiekį, nei nurodyta pirkėjo nurodymuose tiekti biokuro rezervo produktus (vertinant atitinkamos kalendorinės savaitės dienomis nurodytą pristatyti biokuro rezervo produktų suminį kiekį) ir pagal sudarytą sandorį, viršijant leistinas paklaidų ribas, pirkėjas turi teisę (eilės tvarka):
 - 8.5.1. leistinas paklaidų ribas viršijantį biokuro rezervo produktų kiekį įskaityti į pagal sudarytą biokuro rezervo produktų pirkimo-pardavimo sandorį tiekintą biokuro rezervo produktų kiekį ir pagal poreikį pakoreguoti pirkėjo pateiktus nurodymus tiekti biokuro rezervo produktus atitinkamomis šių produktų pristatymo dienomis;
 - 8.5.2. tuo atveju, jeigu pirkėjas nėra pateikęs nurodymo artimiausiomis dienomis jam tiekti biokuro rezervo produktų arba jau pirkėjui yra patiektas visas sandorio kiekis – reikalauti, kad pardavėjas atsiimtų biokuro rezervo produktų perteklių per pirkėjo nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 2 darbo dienos. Pardavėjui neatsiėmus biokuro rezervo produktų pertekliaus per nustatytą terminą, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu šį produktų perteklių parduoti arba grąžinti pardavėjui. Pardavėjas privalo atlyginti pirkėjui būtinas biokuro rezervo produktų pertekliaus saugojimo, pardavimo ir (ar) grąžinimo išlaidas ir, kai pirkėjui nėra patiektas visas pagal sandorį turimas patiekti biokuro rezervo produktų kiekis, užtikrinti, kad pardavėjo biokuro rezervo produktų prekybos aikštelėje (sandėlyje) būtų saugomas visas pagal sandorį nepristatytas biokuro rezervo produktų kiekis (tokiu atveju biokuro rezervo produktų perteklius nėra laikomas pristatytu pirkėjui). Pirkėjas, pardavęs biokuro perteklių, atskaito būtinas jo pardavimo ir saugojimo išlaidas, o likusią sumą grąžina pardavėjui.
- 8.6. Pirkėjui nepagrįstai atsisakius priimti pristatytus biokuro rezervo produktus, nepagrįstai atsisakytas priimti biokuro rezervo produktų kiekis pagal Taisyklių 8.1 punktą laikomas neįvykdytu biokuro rezervo produktų kiekiu (NBK), už kurį pardavėjas turi teisę taikyti baudą

pirkėjui. Pirkėjui nepagrįstai atsisakius priimti biokuro rezervo produktus, pardavėjas laikomas tinkamai įvykdžiusiu pareigą pristatyti šį biokuro rezervo produktų kiekį.

- 8.7. Pirkėjui nevykdant Taisyklių 7.2.10 punkte nustatytos pareigos nurodyti, kuriomis darbo dienomis iki balandžio 30 d. turi būti pristatytas likęs nepristatytas biokuro rezervo produktų kiekis, pagal Taisyklių 8.1 punktą, likęs iki balandžio 30 d. pirkėjui nepristatytas biokuro rezervo produktų kiekis laikomas neįvykdytu biokuro rezervo produktų kiekiu (NBK), už kurį pardavėjas turi teisę taikyti baudą pirkėjui. Tokiu atveju pardavėjas laikomas tinkamai įvykdžiusiu pareigą pristatyti šį biokuro rezervo produktų kiekį pirkėjui.
- 8.8. Reikalavimą sumokėti baudą Taisyklėse nustatytų pažeidimų atveju nukentėjęs dalyvis turi pareikšti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo atitinkamai netinkamo biokuro rezervo produktų kiekio sukaupimo, sandėliavimo ir saugojimo paaiškėjimo fakto dienos arba per konkrečią kalendorinę savaitę pristatyto biokuro rezervo produktų kiekio ir kokybės rodiklių ataskaitos suderinimo tarp šalių, arba paaiškėjimo, kad pristatytą biokuro rezervo produktų kiekį buvo atsisakyta priimti nepagrįstai. Jeigu bauda taikoma už viršytas leidžiamas biokuro kiekio paklaidas per visą sandorio vykdymo laikotarpį – reikalavimas dėl baudos sumokėjimo turi būti pareikštas atitinkamai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo biokuro rezervo produktų kiekio ir kokybės rodiklių ataskaitos suderinimo už paskutinę kalendorinę pristatymo savaitę. Praleidus šį terminą nukentėjęs dalyvis praranda teisę reikšti reikalavimą sumokėti baudą.
- 8.9. Dalyvis, praleidęs vykdant biokuro rezervo produktų pirkimo-pardavimo sandorį jam išrašytos sąskaitos apmokėjimo terminą, nuo sumos, kurią sumokėti praleistas terminas, moka Reglamente nustatyto dydžio palūkanas.
- 8.10. Palūkanos pradedamos skaičiuoti kitą dieną po nustatyto apmokėjimo termino praleidimo ir skaičiuojamos iki pilno mokėtinos sumos apmokėjimo. Skaičiuojant palūkanas laikoma, kad metai turi 365 dienas.
- 8.11. Dalyviams nevykdant bet kokių kitų šiose Taisyklėse, Reglamente, Prekybos biokuro produktais sąlygose nustatytų įsipareigojimų, Operatorius turi teisę tokiems dalyviams *mutatis mutandis* taikyti Reglamente nustatytas sankcijas ir poveikio priemones, taikomas biržos dalyviams, biržoje parduodantiems ar perkantiems biokurą.

9. Sandorių nutraukimas

- 9.1. Pirkėjo iniciatyva sandoriai gali būti vienašališkai nutraukti ne teismo tvarka apie tai raštu **informavus kita sandorio šalimi esantį dalyvį ir Operatorių ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų**, jeigu pardavėjas:
 - 9.1.1. iki pristatymo laikotarpio pradžios nėra tinkamai sukaupęs, biokuro rezervo produktų prekybos aikštelėje (sandėlyje) nesandėliuoja ir nesaugoja viso biokuro rezervo produktų kiekio pagal sandorį.
 - 9.1.2. pardavėjo EPS deklaruoti su pirkėjo pagal sandorį sandėliuojamų ir saugojamų biokuro rezervo produktų duomenys neatitinka tikrovės arba pardavėjas nėra atlikęs 7.1.2 papunktyje numatytų veiksmų ir dėl to pirkėjas gali patirti neigiamų padarinių (pvz., pirkėjo veiklą prižiūrinčios institucijos sankcijų);
 - 9.1.3. vėluoja pristatyti biokuro rezervo produktus ilgiau nei 1 (vieną) parą;
 - 9.1.4. nesudaro tinkamų sąlygų pirkėjui ir (ar) pirkėją (jo veiklą), laikantis teisės aktų reikalavimų, tikrinantiems ir (ar) kontroliuojantiems asmenims patikrinti pardavėjo biokuro rezervo produktų prekybos aikštelėje pagal biržoje sudarytą sandorį sandėliuojamus ir

saugomus pirkėjo biokuro rezervo produktus (jų kiekius, kokybę, kokybės ir (ar) tvarumo sertifikatus ir kt.) bei su jų sandėliavimu ir saugojimu susijusius dokumentus;

9.1.5. jeigu pagal sandorį privalo būti tiekiami sertifikuoti biokuro rezervo produktai, tačiau nustatoma, kad pardavėjas pažeidė atitinkamo sertifikato turėtojų keliamus reikalavimus ir dėl to pardavėjui sandorio galiojimo laikotarpiu sertifikato galiojimas yra sustabdomas arba panaikinamas ir (ar) dėl nustatytų pažeidimų pirkėjui pristatyti biokuro rezervo produktai laikytini neatitinkančiais sertifikato reikalavimų.

9.2. Pardavėjo iniciatyva sandoriai gali būti vienašališkai nutraukti ne teismo tvarka apie tai raštu informavus kita sandorio šalimi esantį dalyvį ir Operatorių ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų šiais atvejais:

9.2.1. jeigu pirkėjas ilgiau nei 5 darbo dienas vėluoja atsiskaityti su pardavėju už biokuro rezervo produktų sandėliavimą ir saugojimą ar už faktiškai pristatytą biokuro rezervo produktų kiekį. Jeigu pirkėjas visiškai atsiskaito su dalyviu–pardavėju per nurodytą 10 (dešimties) kalendorinių dienų įspėjimo apie sandorio nutraukimą terminą, pardavėjas praranda teisę nutraukti biokuro rezervo produktų pirkimo–pardavimo sandorį;

9.2.2. jeigu pirkėjas nepagrįstai atsisako priimti pagal sudarytą sandorį pirkėjo nurodymu pristatytą biokuro rezervo produktų kiekį ilgiau nei 1 (vieną) parą.

9.3. Bet kurios iš šalių iniciatyva sandoriai gali būti vienašališkai nutraukti ne teismo tvarka apie tai raštu informavus kita sandorio šalimi esantį dalyvį ir Operatorių ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų ir sumokėjus kitai šaliai Taisyklių 8.1 punkte nustatyto dydžio baudą.

9.4. Nutraukus sandorį Taisyklių 9.1 punkte (dėl pardavėjo kaltės), 9.2 punkte (dėl pirkėjo kaltės) nustatytais atvejais, dalyvis, dėl kurio kaltės yra nutraukiamas sandoris, nukentėjusiajam dalyviui turi sumokėti Taisyklių 8.1 punkte nustatyto dydžio baudą ir atlyginti visus kitus tiesioginius nukentėjusio dalyvio dėl sandorio nutraukimo patirtus nuostolius, kurių nepadengia nurodyta bauda. Nukentėjęs dalyvis turi imtis visų reikiamų priemonių tokių nuostolių dydžio sumažinimui.

9.5. Jeigu šalys nutraukia sandorį abipusiu susitarimu, šalys privalo tokiame susitarime aptarti kiekvienos iš šalių dėl sandorio sudarymo ir nutraukimo patiriamų nuostolių atlyginimo klausimą. Šalių susitarimas dėl sandorio nutraukimo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo būti pateiktas Operatoriui.

10. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas

10.1. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

10.2. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su jų pažeidimu ar galiojimu, sprendžiamas derybų būdu tarp ginčo šalių.

10.3. Šalims nepavykus ginčo išspręsti tarpusavio derybų būdu, bet kuri iš šalių turi teisę kreiptis į Operatorių dėl išvados dėl ginčo sprendimo pateikimo. Operatoriaus išvados dėl ginčo sprendimo pateikimui *mutatis mutandis* taikomos Reglamento nuostatos.

10.4. Dalyvio kreipimasis į Operatorių neatima dalyvio teisės kreiptis į teismą dėl ginčo sprendimo iš esmės.